

통 보 사 항

1. 제 목 : 6개월 이상 휴직 복귀자 결핵검진 실시에 관한 사항
2. 관계기관 : 5개 보훈병원, CC이사
3. 내 용 : 보훈병원에서는 분만 및 질병 등의 사유가 발생할 경우 직원의 요청에 의해 휴직을 실시하고 있으며, [표 1]과 같이 5개 보훈병원에서 214명이 6개월 이상 휴직 중에 있습니다.

[표 1] 6개월 이상 휴직자 현황

(단위: 명)

계	◇◇병원	●●병원	★★병원	☆☆병원	◎◎병원
214	81	23	27	46	37

‘17. 9. 18. 개정 시행된 「결핵예방법 시행규칙」 제4조(결핵검진 등의 주기 및 실시방법) 제1항에 따르면 의료기관 종사자는 결핵검진은 매년 실시해야 하며, 신규채용(휴직·과전 등의 사유로 6개월 이상 업무에 종사하지 아니하다가 다시 그 업무에 종사하게 된 경우를 포함)된 사람에 대한 최초의 결핵검진은 신규채용한 날부터 1개월 이내에 실시하도록 명시하고 있으며, 복귀 시점 이전 6개월 이내에 결핵검진도 유효한 것으로 확인되었습니다.

또한, 「결핵예방법」 제34조(과태료)에 따르면 같은 법 제11조 제1항1)에 따른 결핵검진 등을 실시하지 아니한 기관에게는 200만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 명시되어 있습니다.

따라서 보훈병원에서는 신규채용 되는 직원 또는 6개월 이상 휴직하다 복직하는 직원에 대해서는 1개월 이내에 결핵검진을 실시하여 과태료가 부과되지 않도록 관리하여야 합니다.

1) 제11조(결핵검진등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·학교의 장 등은 그 기관·학교 등의 종사자·교직원에게 결핵검진등을 실시하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 건강진단을 받은 경우에는 이 법에 따른 결핵검진등을 받은 것으로 갈음할 수 있다.

1. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관의 장

그런데, 보훈병원 6개월 이상 휴직하다 '17. 9.18. 이후 복직한 직원에 대해 결핵검진 실시여부를 확인한 결과, [표 2]와 같이 ◇◇·●●·★★★★병원에서는 감사기간 중 8명이 복직하였으며, 「결핵예방법 시행규칙」 개정 시행초기로 인하여 업무분장 등의 사유로 미 실시하다 감사자료 요청('17.10.23.)에 따라 결핵검진 실시 사항을 인지하고 감사기간 중 5명이 결핵검사를 실시한 것이 확인되었습니다.

[표 2] 6개월 이상 휴직 후 복귀자 결핵검진 실시 여부

(단위: 명)

병원	직종	직급	성명	휴직시작	휴직종료	복직일	1개월 도래일	검사실시여부
◇◇	A직	5급	***	2016-09-18	2017-09-17	2017-09-18	2017-10-18	`17. 7.25.
	B직	5급	***	2016-10-02	2017-10-01	2017-10-02	2017-11-01	`17.10.30.
	B직	5급	***	2016-10-11	2017-10-10	2017-10-11	2017-11-10	`17.11. 6.
	C직	4급	***	2016-10-19	2017-10-18	2017-10-19	2017-11-18	`17.10.25.
●●	A직	5급	***	2016-09-29	2017-09-28	2017-09-29	2017-10-29	`17. 7.27.
	A직	5급	***	2016-11-30	2017-10-23	2017-10-24	2017-11-23	`17. 7.27.
★★	A직	5급	***	2016-10-02	2017-10-01	2017-10-02	2017-11-01	`17.10.27.
	A직	5급	***	2016-01-14	2017-10-09	2017-10-10	2017-11-09	`17.10.27.

4. 조치할 사항

○ 5개 보훈병원장은

- 6개월 이상 휴직 후 복귀자의 결핵검진에 대한 담당부서 등 업무분장을 명확히 하고 복귀자의 결핵검진 미 실시로 인하여 과태료 등 행정처분 받지 않도록 관리하여 주시고(개선)
- 인사명령으로 인한 전보자도 신규채용으로 볼 수 있기 때문에 전보자에 대한 결핵검진 실시여부를 확인하여 미 실시되는 사례가 없도록 관리하여 주시기 바라며,(권고)

○ CC이사는

- 6개월 이상 휴직 후 복귀자의 복귀한 날로부터 역산하여 결핵검진(일반 건강검진)을 실시한 일자가 6개월 이상을 초과되는 직원의 별도 결핵검진 실시할 경우 비용부담에 대한 방침 등을 검토하여 주시기 바랍니다.(권고)